CAS PRATIQUES
案例分析

Analyse bilingue des 4 TD
四次习题课案例双语详解

Droit du travail – L3 AES – Midterm 劳动法期中复习

Sommaire 目录

Cas 1. Mme Costello — Les primes non versées 科斯特洛女士——未支付的奖金
TD1 : Sources du droit, usage d'entreprise, engagement unilatéral, dénonciation

Cas 2. M. Rivera / UBEROO — Le chauffeur VTC 里韦拉先生/UBEROO——网约车司机
TD2 : Qualification du contrat, faisceau d'indices, subordination fonctionnelle

Cas 3. LA BOBINE — Recrutement et clauses du contrat LA BOBINE——招聘与合同条款
TD3 : Discrimination, période d'essai, clause de non-concurrence, mobilité, dol

Cas 4. Le CDD — Quatre situations 固定期限合同——四个情境
TD4 : Remplacement, accroissement temporaire, CDD successifs, délai de carence

CAS 1 : Mme Costello — Les primes non versées
案例一：科斯特洛女士——未支付的奖金

Faits 案情

Contexte 背景：Mme Costello dirige le restaurant *Le Festin Provençal* à Marseille (27 salariés). Août 2024 : critique négative sur TikTok → baisse d'activité.
科斯特洛女士经营马赛的餐厅《普罗旺斯盛宴》（27 名员工）。2024 年 8 月 TikTok 上的差评导致业务下滑。
Primes contestées 争议奖金：

1. **Prime de Noël** : 100€ annoncée lors de la réunion du CSE en juin 2023, PV envoyé par mail à tous les salariés. 圣诞奖金：2023 年 6 月 CSE 会议上宣布 100 欧元，会议记录邮件发送给全体员工。
2. **Prime de fin de saison** : 50€ versée début septembre depuis 2019 (sauf 2025). 季末奖金：自 2019 年起每年 9 月初发放 50 欧元（2025 年除外）。

Mme Costello invoque des **difficultés financières** pour ne pas verser. Les salariés envisagent de saisir le juge.
科斯特洛女士以财务困难为由拒绝发放。员工考虑提起诉讼。

Problème juridique 法律问题

1. Mme Costello est-elle tenue de verser les primes ? 科斯特洛女士是否有义务发放奖金?
2. Que devrait-elle faire pour cesser de les verser à l'avenir ? 她应如何操作以便将来停止发放?

Question 1 : L'obligation de verser les primes 问题一：支付奖金的义务

3 sources d'engagements unilatéraux 雇主单方承诺的 3 种来源

a) **Engagement unilatéral de l'employeur (EUE)** 雇主单方承诺：déclaration **ferme et claire**, créant une **attente légitime**, communiquée effectivement aux salariés (Cass. soc. 23 sept. 1992). 明确而坚定的声明，创造合理期待，有效传达给员工。

b) **Usage d'entreprise** 企业惯例：3 conditions cumulatives — **fixité** (montant déterminé) + **généralité** (ensemble d'une catégorie) + **constance** (répétition régulière). 3 项累积条件——固定性 + 普遍性 + 恒常性。

c) **Accord atypique** 非典型协议：accord conclu avec des représentants non habilités ; si avantageux pour les salariés → analysé comme EUE. 与无权代表签订的协议；若对员工有利 → 按 EUE 处理。

Analyse 分析 : Qualification de la prime de Noël 圣诞奖金的定性

- ✓ **Engagement ferme** : annonce en réunion CSE, montant précis (100€), PV officiel. 明确承诺：CSE 会议宣布，金额确定，正式记录。
- ✓ **Attente légitime** : PV transmis par mail à tous, délai >1 an. 合理期待：记录邮件发送给全体，时间 >1 年。
- ✓ **Caractère non équivoque** : contexte institutionnel, support écrit officiel. 明确无歧义：机构环境，正式书面文件。

→ **Qualification** : **Engagement Unilatéral de l'Employeur (EUE)** 定性：雇主单方承诺

Analyse 分析 : Qualification de la prime de fin de saison 季末奖金的定性

- ✓ **Fixité** : montant constant 50€, mêmes modalités. 固定性：金额固定 50 欧元，方式相同。
- ✓ **Généralité** : versée à l'**ensemble des 27 salariés**. 普遍性：面向全部 **27** 名员工。
- ✓ **Constance** : répétition annuelle depuis 2019 (6 ans). L'interruption en 2025 (sans dénonciation régulière) ne rompt pas l'usage. 恒常性：自 2019 年起年度重复（6 年）。2025 年的中断（无正式解除程序）不破坏惯例。

→ **Qualification** : **Usage d'entreprise** 定性：企业惯例

Conclusion 结论 : Question 1

Mme Costello est **juridiquement tenue** de verser les deux primes. Les difficultés financières **ne dispensent pas** l'employeur de ses obligations quasi-contractuelles (ce n'est pas un cas de force majeure). En cas de refus → saisine

du **Conseil de prud'hommes** → condamnation à l'exécution forcée + éventuels dommages et intérêts.
科斯特洛女士在法律上有义务支付两项奖金。财务困难不免除雇主的准合同义务（不构成不可抗力）。若拒绝 → 向劳动仲裁庭起诉 → 被判强制执行 + 可能的损害赔偿。

Question 2 : Procédure de dénonciation 问题二：解除程序

Méthode 方法 : 3 conditions cumulatives de dénonciation 解除的 3 项累积条件

1. **Délai de préavis suffisant** : environ **3 mois** (par analogie avec art. L. 2261-10). 充分的预先通知期：约 3 个月。
2. **Information du CSE** : convoquer une réunion, expliquer la situation économique, annoncer l'intention de dénoncer. 通知 **CSE**：召开会议，说明经济状况，宣布解除意图。
3. **Information individuelle des salariés** : LRAR ou remise en main propre contre décharge (exigence de preuve). 逐一通知员工：挂号信或当面签收（需要证据）。

Le non-respect rend la dénonciation inopérante → l'employeur reste engagé. 不遵守 → 解除无效 → 雇主仍受约束。

Analyse 分析 : Erreurs de Mme Costello 科斯特洛女士的错误

- × **Absence de préavis** : aucun délai de 3 mois respecté. 无预先通知期。
- × **Information insuffisante** : seulement représentant CSE informé, pas les 27 salariés individuellement. 通知不足：仅通知 CSE 代表，未逐一通知 27 名员工。
- × **Confusion** entre justification a posteriori et dénonciation formelle. 混淆了事后辩解与正式解除程序。

Conclusion 结论 : Question 2 — Ce qu'aurait dû faire Mme Costello

Pour la **prime de Noël 2024** : informer CSE + LRAR aux salariés en **septembre 2024 au plus tard**, avec effet à partir de décembre 2024.
Pour la **prime de fin de saison 2025** : informer CSE + LRAR en **juin 2025 au plus tard**, avec effet à partir de septembre 2025.
圣诞奖金 2024：最迟 **2024** 年 **9** 月通知 CSE+ 挂号信通知员工。季末奖金 2025：最迟 **2025** 年 **6** 月通知。

CAS 2 : M. Rivera / UBEROO — Le chauffeur VTC
案例二：里韦拉先生/UBEROO——网约车司机

Faits 案情

M. Rivera, inscrit au RCS comme **travailleur indépendant**, est chauffeur pour la plateforme UBEROO. Il possède son propre véhicule, peut travailler pour d'autres plateformes, et se connecte quand il le souhaite. Cependant, la plateforme fixe les prix, impose un itinéraire, note les chauffeurs, et réduit les courses en cas de refus répétés.
里韦拉先生以独立承包人身份在商业登记册注册，为 UBEROO 平台当司机。他使用自有车辆，可为多个平台工作，自由选择在线时间。然而平台单方定价、指定路线、评分司机，并在多次拒单后减少派单。
Question : M. Rivera est-il réellement indépendant ou est-il un **salarié déguisé** ? 里韦拉先生是真正的独立承包人还是伪装的雇员?

Problème juridique 法律问题

La relation entre M. Rivera et UBEROO peut-elle être requalifiée en **contrat de travail** ? Existe-t-il un **lien de subordination** ? 里韦拉与 UBEROO 的关系能否被重新定性为劳动合同？是否存在从属关系?

Méthode 方法 **: Méthode du faisceau d'indices** 综合指标法

Quand les 3 critères classiques (activité / rémunération / subordination) ne suffisent pas à trancher immédiatement → on **combine les indices** pour une appréciation globale.
当三项经典标准（劳动给付/报酬/从属关系）不足以直接判断时 → 综合多项指标进行整体评估。
Principe clé : ce n'est pas parce qu'on n'a pas **tous** les éléments qu'on ne peut pas être salarié — et inversement. On bascule en fonction de **chaque élément présent**. 核心原则：并非必须具备所有要素才能认定劳动关系。取决于各项现有要素的综合评估。

1. Rémunération 报酬

↔ **Comparaison** 对比

	→ **Salariat** 雇员	→ **Indépendance** 独立
Qui paie ? 谁支付?	La **plateforme** paie le chauffeur ; elle gère l'**ensemble de la procédure de paiement** 平台支付司机，负责全部支付流程	On pourrait dire qu'UBEROO ne fait que **prendre une commission** = simple facilitateur UBEROO 仅抽佣 = 中间人
Fixation des prix 定价	C'est l'**application qui fixe les tarifs** ; M. Rivera ne peut pas négocier 应用程序单方定价，Rivera 无权议价	—
Ajustements 调整	Tarif ajusté **unilatéralement** à la baisse 费用可被单方面下调	—

2. Prestation de travail 劳动给付

→ **OUI**, **sans ambiguïté** : M. Rivera fournit bien une activité — des courses de transport de personnes. Ce critère n'est pas contesté. 毫无疑问：Rivera 确实提供了劳动给付——载客运输服务。此要素无争议。

3. Lien de subordination 从属关系

! **Point clé** 要点 **: C'est l'élément déterminant** 这是决定性要素

Le débat se concentre sur le **lien de subordination**, qui est l'élément véritablement décisif pour trancher la qualification.
辩论核心在于从属关系，这才是决定定性的关键要素。

A. Pouvoir de direction 指挥权

→ **Salariat** 雇员	→ **Indépendance** 独立
Prix **imposé** par la plateforme 平台强制定价	Pas de planning imposé, pas d'obligation de connexion 无强制排班，无连接义务
Itinéraire **imposé** par l'application 路线由应用程序指定	Peut **refuser** des courses 可以拒绝订单
Charte du chauffeur impose des obligations comportementales 司机行为准则规定附加行为义务	Peut travailler sur **plusieurs plateformes** 可在多个平台工作
Courses **attribuées uniquement** par la plateforme 订单仅由平台分配	—

B. Pouvoir de contrôle 监督权（最具决定性）

→ **Salariat** 雇员	→ **Indépendance** 独立
Si itinéraire non respecté → **tarif ajusté automatiquement** 不按路线 → 费用自动调整	Inscrit sur **plusieurs plateformes** = autonomie organisationnelle 注册多平台 = 组织自主性
Plateforme suit la course en **temps réel** 平台实时追踪	Liberté de connexion, pas de planning imposé 自由连接，无强制排班
Contrôle managérial par algorithme : plus il travaille, plus il est favorisé 算法式管理控制：工作越多派单越多	—
Seulement **quelques secondes** pour accepter/refuser → autonomie décisionnelle très faible 仅数秒决定时间 → 决策自主权极低	—

C. Pouvoir de sanction 处罚权

→ **Salariat** 雇员	→ **Indépendance** 独立
Refus répétés → **réduction des courses** 多次拒单 → 派单减少	Cass. soc. **9 juill. 2025** : la réduction n'est **pas une sanction** mais une conséquence du fonctionnement de l'algorithme 最高法院 2025.7.9：减少不是处罚而是算法运作的自然结果
Note insuffisante → **avertissement** 评分过低 → 警告	—
Accès à l'application conditionné au **niveau de satisfaction client** 使用权取决于客户满意度	—

Jurisprudence 判例

Arrêt Uber, Cass. soc. 4 mars 2020 La Cour de cassation a défini la **subordination fonctionnelle** : le chauffeur était « intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la plateforme, **sans clientèle propre**, **sans liberté tarifaire**, **sans liberté dans les conditions d'exercice** ».
最高法院确立了功能性从属关系概念：司机已「融入由平台创建并完全组织的运输服务体系，无自有客户、无定价自由、无服务条件自主权」。

Arrêts du 9 juillet 2025 (revirement ?) 2025 年 7 月 9 日判决（转向?）
La Cour de cassation a pour la première fois **refusé la requalification**, estimant que :

- M. Rivera **ne recevait pas d'ordre direct** de la plateforme. Rivera 不接受平台直接指令。
- Les incitations **n'ont pas de caractère impératif**. 激励措施不具强制性。
- La réduction des offres n'est **pas une sanction**, mais une **conséquence de l'algorithme**. 订单减少非处罚，而是算法的自然结果。

Nuance importante (Me Giusti) : « **Uber gagne juste sur l'absence de preuves** » — la jurisprudence n'a pas fondamentalement changé, mais Uber a évolué ses pratiques depuis 2020.
重要细节（Giusti 律师）：「Uber 只是赢在了证据不足上」——判例法并未根本改变，而是 Uber 自 2020 年以来调整了其做法。

Conclusion 结论 : Position 1 — Rivera est salarié (la plus défendable)

Subordination probable : prix imposés + itinéraire contrôlé + charte comportementale + sanctions algorithmiques + absence de clientèle propre. Son statut d'indépendant est **fictif** — les 3 composantes du lien de subordination sont caractérisées (arrêt Uber 2020).

从属关系很可能成立：单方定价 + 路线控制 + 行为准则 + 算法处罚 + 无自有客户。其独立身份属于虚假——从属关系三要素均已具备（2020 年 Uber 判决）。

Position 2 立场二：On peut soutenir que Rivera exerce une **prestation de service indépendante** : liberté formelle d'organisation, pas d'exclusivité, propre véhicule, inscrit au RCS.
可以主张 Rivera 从事独立服务：形式上的组织自由、无排他义务、自有车辆、已商业注册。
→ Mais : **l'autonomie n'est qu'apparente** car pas de clientèle propre, pas de liberté tarifaire, organisation du travail fixée par la plateforme.
→ 但：自主性不过是表面的——无自有客户、无定价自由、工作由平台组织。

CAS 3 : LA BOBINE — Recrutement et clauses du contrat
案例三：LA BOBINE——招聘与合同条款

Faits 案情

Mme Costello (gérante de LA BOBINE, prêt-à-porter à Montpellier) recrute une **responsable du rayon lingerie** en CDI à temps plein. Deux candidats : **Mme Jonas** (5 ans chez Galeries Lafayette) et **M. Fekir** (15 ans dans le luxe à Avignon). Mme Costello **refuse de recevoir** M. Fekir en entretien car elle veut une femme. Mme Jonas est recrutée au 1er mars 2026. Plus tard, on apprend que **Mme Jonas a menti sur son CV**.
科斯特洛女士（蒙彼利埃成衣店 LA BOBINE 经理）以 CDI 全职招聘内衣部门负责人。两位候选人：乔纳斯女士（老佛爷百货 5 年经验）和费基尔先生（阿维尼翁奢侈品店 15 年经验）。科斯特洛女士拒绝面试费基尔先生，因为她只想招女性。乔纳斯女士于 2026 年 3 月 1 日入职。后来发现乔纳斯女士简历造假。

Problème 1 : Le refus de recevoir M. Fekir 问题一：拒绝面试费基尔先生

Problème juridique 法律问题

Le refus de recevoir M. Fekir en entretien constitue-t-il une **discrimination** ? 拒绝面试费基尔先生是否构成歧视?

§ **Article** 法条

Art. L. 1132-1 + L. 1142-1 + 225-2 C. pénal

- **L. 1132-1** : nul ne peut être écarté d'un recrutement en raison de son **sexe**. 不得因性别排除候选人。
- **L. 1142-1** : interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi. 招聘广告中禁止提及性别。
- **225-2 C. pénal** : discrimination = **3 ans** d'emprisonnement + **45 000 €** d'amende. 歧视 =3 年监禁 +45000 欧元罚款。

Analyse 分析

- **Exception limitative** (art. R. 1142-1) : artiste interprétant un rôle masculin/féminin, mannequin, modèle. 限定性例外：扮演男/女角色的艺术家、模特。
- Le poste de responsable de rayon lingerie **NON** dans la liste des exceptions. 内衣部门负责人不在例外列表中。
- L'argument « mes clientes veulent une femme » est **NON** recevable. 「顾客想要女性」的论点不被接受。
- L'employeur doit évaluer sur les **compétences professionnelles**, pas sur le sexe. 雇主须根据专业能力评估，而非性别。

Conclusion 结论

→ Le refus est constitutif d'une **discrimination fondée sur le sexe**. M. Fekir pourrait déposer plainte (pénal + prud'hommes). → 拒绝构成基于性别的歧视。费基尔先生可提起诉讼。

Problème 2 : Vérification des clauses du contrat de Mme Jonas 问题二：乔纳斯女士合同条款审查

2.1 Période d'essai (art. 3 du contrat) 试用期

Analyse 分析

Ce que dit le contrat : période d'essai de **4 mois** + « sans préavis ni indemnité ».
合同内容：试用期 **4** 个月 +「无预告无赔偿」。
Ce que dit la loi (L. 1221-19) : Mme Jonas est au coefficient Maîtrise – A1 → **agent de maîtrise**, pas cadre → durée maximale légale = **3 mois** (pas 4).
法律规定：乔纳斯女士为主管级 A1→ 法定最长期限 =**3** 个月（非 4 个月）。
Deux problèmes 两个问题：

1. **Durée excessive** : 4 mois > 3 mois légaux → clause **NON** conforme. Le contrat peut prévoir *moins* (2 mois),

jamais *plus*. 期限过长：4 个月 > 法定 3 个月 → 条款不合规。

2. **« Sans préavis ni indemnité »** : **NON**. Le **délai de prévenance** est **obligatoire** (la loi écrase les dispositions contractuelles moins favorables). 「无预告无赔偿」：错误。通知期限是强制性的。

→ La clause doit être réécrite : **3 mois maximum + mention du délai de prévenance**. → 条款须重写：最长 **3** 个月 + 注明通知期限。

2.2 Visite médicale (art. 4 et 9.5) 入职体检

Analyse 分析

Le contrat mentionne « visite médicale d'embauche ». Depuis la réforme (loi du 2 août 2021), il n'y a plus de « visite médicale d'embauche » mais une **visite d'information et de prévention (VIP)** dans les **3 mois** suivant l'embauche. 合同提及「入职体检」。2021 年 8 月 2 日法律改革后不再有「入职体检」，而是入职后 **3** 个月内的信息和预防检查（**VIP**）。

→ Les articles 4 et 9.5 doivent être modifiés. Pas de préjudice direct, mais révèle un modèle de contrat **non mis à jour depuis 2017**. → 第 4 条和第 9.5 条须修改。虽无直接损害，但说明合同模板自 **2017** 年以来未更新。

2.3 Clause de mobilité (art. 7) 调动条款

Analyse 分析

Ce que dit le contrat : modification dans un rayon de **20 km**, délai de prévenance d'**un mois**.
合同内容：在 **20** 公里范围内调整工作地点，提前一个月通知。
Vérification (art. L. 1121-1) 核查：

- ✓ Zone géographique **définie** (20 km) 地理范围明确
- ✓ Zone **raisonnable et proportionnée** 范围合理且成比例
- ✓ L'employeur ne se réserve pas le droit d'étendre la zone 雇主未保留扩大范围的权利
- ✓ Justifiée « en cas de nécessité » 「如有必要」为合理理由

→ Clause **globalement conforme**. → 条款总体合规。

2.4 Obligation de changement de situation personnelle (art. 9.4) 个人情况变更义务

Analyse 分析

Le contrat exige de signaler tout changement de **domicile, situation familiale, enfants à charge**.

- ✓ **Domicile** : justifié (envoi de documents). 住所：合理。
- ✓ **Enfants à charge** : justifié (congés, avantages CSE). 赡养子女：合理。
- × **Situation familiale** (mariage, PACS…) : **NON** d'obligation. Atteinte disproportionnée à la vie privée. 家庭状况：无义务。对隐私权的不成比例侵犯。

→ Supprimer « situation familiale », conserver « domicile » et « enfants à charge ». → 删除「家庭状况」，保留「住所」和「赡养子女」。

2.5 Clause de non-concurrence (art. 10) 竞业禁止条款

! Point clé 要点 : Les 4 conditions de validité 有效性的 4 个条件

Critère 标准	?	Analyse 分析
Protection intérêts légitimes 保护合法利益	△	Effort de rédaction, mais responsable de rayon n'est pas hautement stratégique 有起草努力，但部门负责人并非高度战略性
Limitée dans le temps 时间限制	✓	2 ans — raisonnable 2 年——合理
Limitée dans l'espace 空间限制	×	**Aucune zone géographique définie → clause nulle pour l'employeur** 未定义地理范围 → 对雇主无效
Spécificités emploi 职位特殊性	△	Couvre aussi son emploi précédent (Galeries Lafayette) → risque de la priver de toute son expérience 涵盖其前工作经历 → 可能剥夺全部经验
Contrepartie financière 经济补偿	✓	30 % du salaire — conforme à la jurisprudence (25–50 %) 工资的 30%——符合判例（25-50%）

Conclusion 结论

La clause est **nulle** faute de limitation géographique. **Conseil** : lever la clause dans les 10 jours de la rupture pour éviter de payer la contrepartie. **Asymétrie** : même si nulle pour l'employeur, **la salariée peut l'invoquer** pour obtenir la contrepartie financière.
条款因缺乏地理限制而无效。建议：在合同终止后 10 天内放弃该条款以避免支付补偿。不对称性：即使对雇主无效，员工仍可援引以获取经济补偿。

Problème 3 : Le mensonge de Mme Jonas sur son CV (dol) 问题三：乔纳斯女士简历造假（欺诈）

Problème juridique 法律问题

Mme Jonas a menti : elle n'a **jamais travaillé** pour les Galeries Lafayette. Mme Costello l'a recrutée **précisément** pour cette expérience. Quelles sont les conséquences juridiques ? 乔纳斯女士撒谎：她从未在老佛爷百货工作。科斯特洛女士正是因为这段经历才录用她。法律后果是什么?

§ Article 法条

Art. 1130 et 1137 C. civ.

- **Art. 1130** : l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement. 错误、欺诈和胁迫影响同意的有效性。
- **Art. 1137** : le dol est le fait d'obtenir le consentement par des **manœuvres ou mensonges**. La **dissimulation intentionnelle** d'une information déterminante constitue aussi un dol. 欺诈是通过手段或谎言获取同意。对决定性信息的故意隐瞒也构成欺诈。

Analyse 分析

- Mme Jonas a **volontairement** présenté des informations fausses qu'elle **savait** fausses → **manœuvre**. 乔纳斯女士故意提供她明知虚假的信息 → 欺诈手段。
- L'expérience chez Galeries Lafayette était un **élément déterminant** pour Mme Costello → elle ne l'aurait pas recrutée sans cela. 老佛爷的经历是决定性因素 → 否则不会录用。
- Ce n'est pas un embellissement de CV, c'est un **mensonge caractérisé**. 这不是美化简历，而是实质性谎言。
- Le **dol est caractérisé**. 欺诈成立。

! Point clé 要点 : Spécificité du droit du travail

En droit du travail, on ne peut pas « annuler » le contrat comme en droit civil → l'employeur doit mettre en œuvre un **licenciement** (procédure obligatoire), éventuellement pour **faute** (voire faute grave).
在劳动法中不能像民法那样「撤销」合同 → 雇主必须走解雇程序（强制性），可以以过错（甚至严重过错）为由。
Nuances 细微差别:

- L'employeur avait la possibilité de **vérifier** (background check, certificat de travail) → possible négligence. 雇主本可核实 → 可能存在疏忽。
- Si Mme Jonas fait du **bon travail** depuis quelques semaines, il sera **plus difficile** d'invoquer le dol. 如果乔纳斯女士这几周工作表现良好，以欺诈为由解雇将更加困难。

Conclusion 结论

Le dol est caractérisé. L'employeur peut licencier Mme Jonas en respectant la **procédure de licenciement**, mais **NON** simplement « annuler » le contrat.
欺诈成立。雇主可以解雇乔纳斯女士，但必须遵守解雇程序，不能简单地「撤销」合同。

CAS 4 : Le CDD — Quatre situations
案例四：固定期限合同——四个情境

Situation 1 : Mme Castello — CDD de remplacement au restaurant 情境一：替代 CDD

Faits 案情

Mme Castello a 2 serveurs malades. Elle recrute 1 serveur en CDD avec pour motif : *« remplacement de toute personne malade ou absente au sein de l'entreprise »*.
Castello 女士有 2 名服务员病假。她以 CDD 招聘 1 名服务员，理由为「替代企业内任何患病或缺勤人员」。

§ **Article** 法条

Art. L. 1242-12 C. trav. Le CDD de remplacement doit mentionner le **nom, la qualification professionnelle** et la **cause d'absence** de la personne remplacée. 替代 CDD 须注明被替代者的姓名、职业资质和缺勤原因。

Analyse 分析

3 irrégularités 3 项违规：

1. **Nom et qualification** du remplacé non mentionnés → mention essentielle manquante. 未注明被替代者姓名和资质。
2. **Motif imprécis** : « toute personne malade ou absente » ne désigne aucun salarié identifié. 理由不明确：未指定具体员工。
3. **Un remplacement = un CDD** : un seul CDD pour 2 serveurs absents viole ce principe. 一个替代 = 一份 CDD：用一份 CDD 替代两人违反原则。

Conclusion 结论

→ **Requalification en CDI** (art. L. 1245-1) + indemnité ≥ 1 mois de salaire. Mme Castello aurait dû établir **un CDD par serveur absent**. → 重新定性为 **CDI**+ 赔偿金 ≥1 个月工资。应为每位缺勤服务员分别签一份 **CDD**。

Situation 2a : M. Carl — Vente de ventilateurs 情境 2a：风扇销售

Faits 案情

Magasin d'électroménager. Ventes de ventilateurs explosent en été → CDD pour un caissier supplémentaire ? 家电商店。夏季风扇销量暴增 → 能否以 CDD 招聘额外收银员?

Analyse 分析

- **Accroissement temporaire d'activité** (art. L. 1242-2, 2°) : **OUI**. Hausse temporaire, limitée aux fortes chaleurs, personnel insuffisant. 业务临时增长：是。临时增长，限于高温期，人手不足。
- **Emploi saisonnier** (art. L. 1242-2, 3°) : **NON**. Un magasin d'électroménager vend toute l'année ; les ventilateurs ne sont qu'un produit parmi d'autres. 季节性：否。家电店全年营业；风扇只是众多产品之一。

Conclusion 结论

CDD **licite** pour accroissement temporaire d'activité. Durée max : 18 mois. Écrit remis dans les 2 jours ouvrables. 以业务临时增长为由的 CDD 合法。最长 18 个月。2 个工作日内交付书面合同。

Situation 2b : M. Carl — Nouveaux produits hi-fi et vidéo 情境 2b：新产品

Faits 案情

M. Carl veut mettre en rayon de **nouveaux produits permanents** (hi-fi/vidéo) et recruter un vendeur en CDD pour 2 mois, incertain du succès. Carl 先生想永久性上架新产品并以 CDD 招聘售货员 2 个月，不确定能否成功。

Analyse 分析

- Mise en rayon permanente = extension de l'**activité normale** = besoin **durable et permanent**. 永久性上架 = 正常活动扩展 = 长期永久需求。
- L'incertitude commerciale **NON** un motif de CDD. 商业不确定性不是 CDD 理由。
- Utiliser le CDD pour « tester » une stratégie = **période d'essai déguisée** = **fraude**. 用 CDD「测试」策略 = 变相试用期 = 欺诈。

Conclusion 结论

CDD **illicite**. Recruter en **CDI** (avec clause d'essai si besoin). CDD 违法。应以 **CDI** 招聘（需要时附试用条款）。

Situation 3 : M. Thomas — 45 CDD sur 2 ans en logistique 情境三：2 年 45 份 CDD

Faits 案情

Entreprise de logistique. CDD pour absences répétées et sursauts d'activité. Chaque CDD est formellement régulier. Mais une salariée : **45 CDD sur 2 ans**.
物流企业。以 CDD 应对反复缺勤和业务激增。每份 CDD 形式合规。但一名女员工：**2** 年内 **45** 份 **CDD**。

Besoin structurel vs conjoncturel 结构性需求 vs 阶段性需求

Structurel 结构性：l'entreprise a **en permanence** besoin de remplaçants → le poste est un **vrai poste permanent** → CDI requis. 企业长期需要替代人员 → 真正的永久岗位 → 应签 CDI。
Conjoncturel 阶段性：situation inhabituelle et ponctuelle → CDD justifié. 非常规的偶发情况 →CDD 合理。
Critère décisif : le **nombre de jours travaillés sur l'année**. Si proche d'un CDI (quelques semaines de coupure) → requalification. 决定性标准：年内工作天数。若接近 CDI（仅几周中断）→ 重新定性。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 4 déc. 1996 ; 26 janv. 2005

- **94 CDD** sur 4 ans → requalification. 4 年 94 份 CDD→ 重新定性。
- **104 CDD** sur 2 ans avec interruptions très limitées → requalification. 2 年 104 份 CDD，中断极少 → 重新定性。

Conclusion 结论

45 CDD sur 2 ans révèle un **besoin structurel déguisé**. → **Requalification en CDI** + indemnité ≥ 1 mois. M. Thomas devrait recruter en CDI. 2 年 45 份 CDD 揭示伪装的结构性需求。→ 重新定性为 **CDI**+ 赔偿金。Thomas 先生应以 CDI 招聘。

Situation 4 : Mme Sem — Délai de carence 情境四：等待期

Faits 案情

Mme Sem (association d'animation, non affiliée à une convention collective) a recruté un animateur en CDD du **20 février au 1er avril 2026**. À partir de quelle date peut-elle le réembaucher en CDD ? Sem 女士以 CDD 招聘动画师，期限 2026 年 **2** 月 **20** 日至 **4** 月 **1** 日。何时可再次以 CDD 雇佣?

Méthode 方法 : Calcul du délai de carence 等待期计算

CDD ≥ 14 jours	Délai = **1/3** de la durée 等待期 = 期限的 **1/3**
CDD < 14 jours	Délai = **1/2** de la durée 等待期 = 期限的 **1/2**

Jours pris en compte : **jours d'ouverture** de l'entreprise (**NON** jours calendaires). Arrondir à l'**entier supérieur**. 以企业营业日计（非日历天）。向上取整。
Exceptions (pas de délai) : CDD de **remplacement** et CDD **saisonnier**. 例外（无等待期）：替代 CDD 和季节性 CDD。

Analyse 分析 : Application au cas

1. Durée du CDD : 20 fév. – 1er avr. = 9 (fév.) + 31 (mars) + 1 (avr.) = **41 jours**. 合同期限 =**41** 天。
2. 41 ≥ 14 → délai = 41/3 = 13,67 → arrondi à **14 jours d'ouverture**. 41≥14→ 等待期 =14 个营业日。
3. Compter à partir du **2 avril** (lendemain de la fin) : 14 jours d'ouverture (lun–ven) → fin le **22 avril au soir**. 从 4 月 2 日起计：14 个营业日 →4 月 22 日晚结束。
4. Réembauche possible à partir du **23 avril 2026** (par prudence : **27 avril**). 可从 **4** 月 **23** 日起重新雇佣（谨慎起见：**4** 月 **27** 日）。

Renouvellement vs nouveau CDD 续签 vs 新 CDD:

- **Renouvellement** (avant expiration) : max **2 fois**, **sans délai de carence**. Formalisé avant ou au moment de l'expiration. 续签（到期前）：最多 2 次，无等待期。须在到期前或到期时办理。
- **Nouveau CDD** (après expiration) : délai de carence **obligatoire**. 新 **CDD**（到期后）：等待期强制。

SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE
方法论总结

Méthode 方法 : Structure du cas pratique 案例分析结构

1. **Faits** 事实：résumer les faits pertinents, identifier les parties et la chronologie. 概述相关事实，确定当事人和时间线。
2. **Problème juridique** 法律问题：formuler la question de droit précise. 提出精确的法律问题。
3. **Règle de droit (Majeure)** 法律规则（大前提）：citer les articles, la jurisprudence, les principes applicables. 引用适用的法条、判例、原则。
4. **Application (Mineure)** 适用（小前提）：confronter la règle aux faits de l'espèce. 将规则与具体事实对照。
5. **Conclusion** 结论：répondre à la question juridique. 回答法律问题。

! Point clé 要点 : Récapitulatif des thèmes par TD

TD	Thème 主题	Points clés 要点
1	**Sources du droit, engagements unilatéraux** 法律渊源，单方承诺	Usage d'entreprise (3 conditions) ; EUE ; procédure de dénonciation (3 conditions cumulatives) ; force majeure ≠ difficultés financières 企业惯例 3 条件；单方承诺；解除程序 3 项累积条件；不可抗力 ≠ 财务困难
2	**Qualification du contrat** 合同定性	3 éléments constitutifs ; faisceau d'indices ; subordination fonctionnelle ; arrêt Uber 2020 + revirement 2025 ; réalisme du droit du travail 3 项构成要素；综合指标法；功能性从属关系；Uber 判决 2020+2025 转向；劳动法的事实主义
3	**Formation et contenu du contrat** 合同订立与内容	Discrimination (L.1132-1) ; période d'essai (durée max par catégorie) ; clause de non-concurrence (4 conditions) ; clause de mobilité ; VIP ; dol (C. civ. 1130/1137) → licenciement (pas annulation) 歧视；试用期；竞业禁止 4 条件；调动条款；入职检查；欺诈 → 解雇（非撤销）
4	**Le CDD** 固定期限合同	CDI = norme, CDD = exception ; cas de recours limitatifs ; mentions obligatoires ; un remplacement = un CDD ; accroissement temp. ≠ saisonnier ; CDD successifs → besoin structurel ; délai de carence (1/3 ou 1/2) ; rupture anticipée (5 cas exhaustifs) ; indemnité de précarité 10 % CDI 为常态；使用情形限制性列举；必要记载；替代原则；临时增长 ≠ 季节性；连续 CDD→ 结构性需求；等待期；提前解除 5 情形；不稳定补偿金 10%

Articles clés à connaître pour le midterm 期中考核心法条：

- **L. 1121-1** : atteintes aux libertés 自由限制
- **L. 1132-1** : non-discrimination 非歧视
- **L. 1142-1** : sexe dans offre d'emploi 招聘广告中的性别
- **L. 1221-1** : contrat de travail 劳动合同
- **L. 1221-19/20/22/25** : période d'essai 试用期
- **L. 1221-2** : CDI = forme normale CDI= 正常形式
- **L. 1242-1/2** : motifs de recours CDD CDD 使用理由
- **L. 1242-7/12** : durée et mentions CDD CDD 期限与记载
- **L. 1243-8** : indemnité de précarité 不稳定补偿金
- **L. 1244-3/4** : délai de carence 等待期
- **L. 1245-1/2** : requalification CDD CDD 重新定性
- **1130/1137 C. civ.** : vices du consentement / dol 同意瑕疵/欺诈
- **225-2 C. pénal** : sanction discrimination 歧视处罚